仪征市新城镇三鑫制砖厂“2020.6.8”车辆伤害事故调查报告

发布时间：2024-05-12 17:38 访问量：983

2020年6月8日13时，扬州市仪征市新城镇三鑫制砖厂（三鑫砖厂）生产车间内，发生一起车辆伤害事件，致一人受伤。后伤者经抢救无效后死亡，死者：李某良，男，60岁。造成直接经济损失壹佰贰拾万元人民币。

事故发生后，仪征市公安局于2020年6月11日对装载机驾驶员杨某方以过失致人死亡立案侦查，2020年12月7日，仪征市人民法院以过失致人死亡罪判处杨某方有期徒刑一年，缓刑一年。〔(2020）苏1081刑初408号〕。

2023年12月18日，仪征市应急管理局收悉有群众通过扬州市长信箱举报称该起事故发生后，涉事企业涉嫌瞒报事故。为还原事实真相，本着实事求是的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，仪征市人民政府成立了由市应急管理局、公安局、总工会、组成的仪征市新城镇三鑫制砖厂“2020.6.8”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组同时邀请了市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的突出问题，提出了有关处理意见及事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.仪征市新城镇三鑫制砖厂

三鑫砖厂统一社会信用代码：92321081MA1P0GJT36，注册于

2007年07月30日，类型：个体经营，经营者：陈广成。经营场所：仪征市新城镇周云村周东组。经营范围：砖、瓦、混凝土砌块、水泥制品加工、制造、销售；污泥综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《仪征市烧结砖瓦行业淘汰落后产能工作方案》文件要求，三鑫砖厂于2023年4月21日完成征迁谈判，于2023年9月3日完成拆除腾让工作，该企业拥有的土地目前归属仪征市周营村一组村民，土地属于待复垦状态。目前，未发现该砖瓦厂有生产经营活动。

2.涉事装载机

涉事装载机为轮式装载机，型号为柳工牌ZL50C型。拥有者：仪征市新城镇三鑫制砖厂经营者陈某成。

（二）事故相关人员情况

1.李某良，男，汉族，时年61岁，三鑫砖厂合伙经营者，本起事故的死者。

2.杨某方，男，汉族，时年31岁，三鑫砖厂装载机驾驶员，其驾驶涉事装载机（车牌:）轮式装载机。

3.陈某成，男，汉族，时年52岁。三鑫砖厂经营者。

4.邓某科，男，汉族，时年29岁，三鑫砖厂员工。

5.黄某群，女，汉族，时年45岁，三鑫砖厂员工，陈某成妻子。

（三）事故现场情况

因三鑫砖厂已被拆除，无法还原事故现场。事故调查组通过调取公安机关于2020年6月8日制作事故现场勘验笔录发现，本起事故发生在原仪征市新城镇三鑫砖瓦厂厂外西南角土坡处，该土坡东边为树林，南边为东西向的Y015道路，往西通往南北向的马三公路马坝段，西边为南北向的周云路，往南通往东西向的Y015道路，北边为原新城镇三鑫砖瓦厂，该土坡东高西低，呈斜坡状，该土坡靠东边与南边均堆放有小堆土，土坡中间与西侧的地面留有若干装载机车轮痕迹，中心现场位于该土坡的中间位置，地面车轮痕迹明显，该位置靠南停放有一辆黄色的装载机，该装载机呈东西向停放，车头朝东，其他未见明显异常。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年6月8日下午1点多，杨某方在仪征市新城镇三鑫砖瓦厂厂外的西南角的土坡处开装载机推土干活，李某良站在土坡上指挥。随后，李某良站在装载机的右前方把杨某方从装载机上叫到他跟前，跟杨某方说，前面土太多了，要赶紧推，路也要平一下。杨某方回答说前面土那么多，我直接推是推不掉的，需要开装载机往后倒一段距离，再往前推才能推掉。说完，杨某方就爬上了装载机。准备先倒车一段距离，再往前推土。倒了一段距离之后，杨某方驾驶装载机推土。推了一段距离后，杨某方准备再次倒车时，无意间在后视镜看到了李某良已经躺在地上了，当时李某良躺的位置距离装载机大约有7-8米。杨某方赶紧熄火下车，并到李某良跟前询问他的情况。李某良仰躺在地上，头朝西，脚朝东。杨某方询问了李某良身体情况，后拨打了120急救电话。

（二）救援处置情况

听到杨某方求救声后，另一名装载机司机邓某科也赶了过来，邓某科查看了李某良的伤势，站在原地为李某良撑伞等待救护车。陈某成和其妻子黄某群也赶到了现场，陈某成先是查看了李某良的伤势，担心李某良骨折没有动李某良，等待120急救。过了一会，120救护车赶到了现场。将李某良送到了仪征市人民医院救治，后经抢救无效，李某良于2020年6月8日建议改成：“下午3时|15f下午3时许宣告死亡。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失。事故造成一人死亡，死亡人员：李某良，男，时年61岁，汉族，生前系三鑫砖厂合伙经营者。

事故造成直接经济损失壹佰贰拾万元人民币。其中三鑫砖厂一次性赔偿死者家属壹佰万元；涉事司机杨某方一次性赔偿死者家属贰拾万元。

（四）事故报告情况

事故发生于2020年6月8日13时30分，事故发生后，涉事驾驶员杨某方主动至公安机关归案，如实供述了事故发生经过。

当天晚上8时28分，三鑫砖厂经营者陈某成主动到公安机关配合调查时，如实陈述了事故发生经过。

经调查，三鑫砖厂在事故发生后，杨某方主动投案自首，主观上认为此次事故系过失致人死亡，故在已向110及120报告的情况下，但未按规定向应急管理部门报告。客观上看三鑫砖厂没有故意隐瞒已经发生的事故的行为，故不应当认定为瞒报事故。但三鑫砖厂客观上存在因过失对该起应当上报的事故遗漏未报的行为。依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全生产监督管理总局令第13号）第五条的规定，认定为漏报事故。

三、事故性质及原因认定

（一）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，事故类型为车辆伤害事故，事故等级为一般事故，同时该事故属于漏报事故。

（二）直接原因

通过事故调查分析认为，该起事故的直接原因为：

杨某方，安全意识淡薄，因疏忽大意、疏于观察，致使倒车过程中发生车辆伤害事故，导致李某良死亡。

（三）间接原因

通过事故调查分析认为，该起事故的间接原因为：

1.三鑫砖厂安全生产教育培训不到位，未对杨某方开展三级安全生产教育和培训，日常安全教育也未针对杨某方涉及装载机驾驶安全进行培训；

2.三鑫砖厂未健全安全生产操作规程，尤其针对装载机驾驶的操作规程。

四、事故责任认定及处理建议

根据以上事故原因分析，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014版）和《生产安全事故报告和调查处理条例》，调查组对事故责任的认定及事故责任者的处理建议如下：

（一）事故责任人员

杨某方，安全意识淡薄，因疏忽大意、疏于观察，倒车过程中撞倒了李某良，对本次事故发生负有直接责任。其已被扬州市仪征市人民法院以过失致人死亡罪判处有期徒刑一年，缓刑一年（（2020）苏1081刑初408号），已追究其刑事责任。

（二）事故责任单位

三鑫砖厂未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未健全安全生产操作规定，对本起事故发生负有责任，应当依法进行处理。

三鑫砖厂未依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)第九条要求，在已向公安部门报告的情况下，未在1小时内向应急管理部门报告，漏报该起生产安全事故，应当依法进行处理。

（三）免予追责意见

鉴于该起事故距举报时间已达3年10个月，且仪征市人民法院于2020年12月7日以过失致人死亡罪判处杨某方有期徒刑一年，缓刑一年〔（2020）苏1081刑初408号〕，判决生效时间距举报时间已过3年。

依据《中华人民共和国行政处罚法》（2021年7月15日起施行）第三十七条“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定”。该事故发生时间为2020年6月8日，因此应当适用《中华人民共和国行政处罚法》（2018年1月1日起施行），依据《中华人民共和国行政处罚法》（2018年1月1日起施行）第二十九条“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”之规定，该案涉及三鑫砖厂对该事故负有责任的违法行为及漏报该起生产安全事故的违法行为已超出追究时效，建议不再实施行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为预防同类事故的发生，建议相关单位落实如下整改措施：

仪征市新城镇切实落实属地监管责任，大力加强对叉车、装载机等车辆的安全监管。建立健全监督管理机制，严守安全底线。加强辖区内企业的安全生产监督检查力度，对发现的各类安全隐患及时督促整改到位，杜绝生产安全事故的发生。

“2020.6.8”车辆伤害事故调查组

【打印此页】 【关闭窗口】

市人大、政协 | 党群团体 | 政府部门 | 园区 | 乡镇 | 其他单位

隐私保护
保密声明
联系我们
网站地图

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
苏ICP备05004226号